Condicions del Programa d'afiliats de Pelvisana

Versió 1 · En vigor des del 30 d'octubre de 2026

1. Parts

ArnoHealth SL, amb CIF B67073684 i domicili a l'Avinguda de la Gran Via de les Corts Catalanes, 699, 2n 2a, 08013 Barcelona, titular de l'aplicació Pelvisana (en endavant, «Pelvisana»). Correu de contacte: pelvisana@onmedic.org.

L'afiliat: la persona física o jurídica identificada amb les dades que declara en donar-se d'alta al programa. Si és una empresa, la persona que fa l'alta declara que en té la representació i facultats suficients per obligar-la.

En marcar la casella d'acceptació i prémer «Accepto i formalitzo», l'afiliat accepta aquestes condicions en la versió exacta que se li ha mostrat.

2. Objecte i naturalesa de la col·laboració

2.1. L'afiliat pot recomanar l'aplicació Pelvisana a terceres persones mitjançant el seu codi personal, i Pelvisana li paga una comissió per cada mensualitat que aquestes persones paguin, en els termes d'aquestes condicions.

2.2. **L'afiliat no té cap obligació de promoure Pelvisana**, ni de fer-ho amb una freqüència, un volum o uns mitjans determinats. No hi ha mínims, objectius ni exclusivitat: l'afiliat recomana quan vol i pot col·laborar amb altres empreses, també competidores.

2.3. L'afiliat actua amb plena independència, amb els seus propis mitjans i al seu risc i ventura. No té cap facultat per representar Pelvisana, negociar ni contractar en nom seu, ni per assumir

cap obligació per compte seu. Aquesta col·laboració no crea cap relació laboral, societària ni de franquícia.

2.4. Cada part assumeix els seus propis costos. Pelvisana no reemborsa despeses de promoció.

3. Definicions

- **Client referit**: persona que introdueix el codi de l'afiliat a l'aplicació Pelvisana i hi queda atribuïda d'acord amb la clàusula 5.
- **Mensualitat cobrada**: cada període mensual de subscripció d'un client referit que Apple (App Store) o Google (Google Play) han cobrat efectivament i han comunicat a Pelvisana com a pagat.
- **Codi**: l'identificador personal de l'afiliat (per exemple, `**MARTA26**`) i l'enllaç que el conté.
- **Saldo**: la suma de comissions meritades i encara no liquidades, menys els ajustaments de la clàusula 6.5.
- **Panell**: l'àrea privada de l'afiliat al web de Pelvisana.

4. Alta i compte

4.1. Pot ser afiliada qualsevol persona major d'edat, o empresa, amb residència fiscal a Espanya, que s'identifiqui amb un correu electrònic verificat.

4.2. L'afiliat garanteix que les dades que declara són veraces i completes, i s'obliga a mantenir-les actualitzades. Cada persona o empresa pot tenir un sol compte d'afiliat.

4.3. L'afiliat és responsable de custodiar l'accés al seu compte.

5. Codi i atribució de clients

5.1. En formalitzar l'alta, Pelvisana assigna a l'afiliat un codi personal i un enllaç. El codi no es pot cedir a tercers.

5.2. La persona que introdueix el codi a l'aplicació obté **21 dies d'accés complet gratuït** i queda atribuïda a l'afiliat. Pelvisana pot modificar aquest benefici per a altes futures avisant-ne amb antelació.

5.3. **Cada client s'atribueix al primer codi que introdueix, i per sempre.** No s'atribueixen ni generen comissió les persones que ja havien pagat abans una subscripció de Pelvisana o que ja havien fet servir un altre codi promocional.

5.4. L'atribució depèn que el client introdueixi el codi a l'aplicació. Pelvisana no garanteix l'atribució de clients que no l'introdueixin o que facin servir dispositius o comptes que no permetin vincular-la.

5.5. Els registres de Pelvisana, basats en les dades de cobrament d'Apple i Google, fan fe de les atribucions i dels cobraments, sense perjudici que l'afiliat en pugui demanar la revisió d'acord amb la clàusula 8.

6. Comissió

6.1. Per cada mensualitat cobrada d'un client referit, l'afiliat merita una comissió d'**un euro (1,00 €)**, mentre el client continuï pagant la subscripció i sense límit de mesos, sense perjudici de la clàusula 11.

6.2. L'import de la comissió és una **base sense impostos**: s'hi afegiran o se'n detrauran els impostos i les retencions que legalment correspongui segons la situació de l'afiliat (clàusula 7.4).

6.3. No generen comissió els dies gratuïts, els períodes de prova o promocionals, els pagaments fallits ni els pendents de confirmar.

6.4. Cada mensualitat cobrada passa a ser **liquidable trenta (30) dies després** del cobrament, per cobrir les devolucions que les botigues admeten.

6.5. Si una mensualitat es retorna al client, la comissió corresponent s'anul·la. Si ja s'havia liquidat, l'import es descompta de la liquidació següent.

6.6. Les condicions econòmiques que s'apliquen a cada client són les vigents en el moment de la seva atribució, i no canvien encara que aquestes condicions es modifiquin després.

7. Liquidació i pagament

7.1. El mes en què el saldo liquidable arriba a **vint-i-cinc euros (25,00 €)**, Pelvisana en fa la liquidació. Per sota d'aquest import el saldo s'acumula per als mesos següents i **no caduca mai**.

7.2. Per cobrar, l'afiliat ha d'haver introduït al panell les seves dades fiscals i un compte bancari a Espanya del qual sigui titular, i Pelvisana les ha d'haver verificat. Qualsevol canvi del compte bancari torna a requerir verificació.

7.3. Si l'afiliat és **professional autònom o empresa**, ha de pujar al panell una factura per l'import de cada liquidació, amb l'IVA i la retenció que hi correspongui. Pelvisana paga per transferència dins del mes següent a la recepció d'una factura correcta.

7.4. Si l'afiliat és un **particular** sense alta d'activitat econòmica, el seu saldo s'acumula des del primer dia, però el pagament queda en suspens fins que la seva situació fiscal permeti emetre la documentació que la llei exigeixi. Cobrar comissions de manera habitual pot constituir una activitat econòmica que comporti obligacions tributàries i de Seguretat Social. **L'afiliat és l'únic responsable de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social**, i Pelvisana aplicarà les retencions que la llei li imposi.

7.5. Els errors de càlcul, a favor o en contra de qualsevol de les parts, es corregeixen a la liquidació següent.

8. Informació a l'afiliat

8.1. L'afiliat pot consultar al panell, per mesos, el nombre de clients que han activat el seu codi, les mensualitats cobrades, el saldo retingut, el liquidable i el liquidat.

8.2. Per protegir la seva privacitat, i perquè fer servir una aplicació de salut del sòl pelvià és una dada de salut, **l'afiliat no rep cap dada que permeti identificar els seus clients**: ni noms, ni correus, ni dades d'ús o de pagament individuals.

8.3. L'afiliat pot demanar per escrit el detall del càlcul de qualsevol liquidació, que se li facilitarà de manera agregada i sense identificar cap client.

9. Normes de promoció

9.1. L'afiliat s'obliga a:

1. Identificar clarament que la seva recomanació és publicitat o que en rep una comissió (per exemple, amb «#publi» o «enllaç d'afiliat»).
2. No fer afirmacions sobre resultats de salut, curació o tractament, ni cap afirmació sobre l'aplicació que no sigui certa o que no consti als materials que Pelvisana li faciliti. Pelvisana no substitueix l'atenció d'un professional sanitari.
3. No enviar comunicacions comercials no sol·licitades (spam) ni fer servir bases de dades de contactes de tercers.
4. No fer-se passar per Pelvisana ni crear perfils, dominis o aplicacions que hi puguin induir a confusió.
5. No contractar anuncis en cercadors amb la paraula «Pelvisana» o variants.
6. No oferir diners ni altres avantatges als clients a canvi que introdueixin el seu codi.
7. No dirigir la promoció a menors d'edat.
8. No atribuir-se clients propis com a referits ni crear comptes per generar comissions.

9.2. Pelvisana atorga a l'afiliat una llicència gratuïta, no exclusiva i revocable per fer servir el nom i el logotip de Pelvisana exclusivament per recomanar l'aplicació d'acord amb aquestes condicions. La llicència s'extingeix amb la baixa.

10. Frau i incompliment

10.1. Si Pelvisana detecta indicis de frau o d'incompliment d'aquestes condicions, pot suspendre preventivament el codi i el pagament, ho comunicarà a l'afiliat i li donarà l'oportunitat d'explicar-se abans de decidir.

10.2. Les comissions generades mitjançant frau o incompliment de la clàusula 9 no es meriten, i si ja s'havien liquidat, es poden reclamar o compensar.

10.3. La suspensió no afecta les comissions meritades legítimament, que es liquidaran quan es resolgui.

11. Durada i baixa

11.1. Aquestes condicions s'apliquen per temps indefinit des de l'alta.

11.2. **L'afiliat es pot donar de baixa en qualsevol moment** des del panell o per correu electrònic, amb un preavís de quinze (15) dies, durant els quals el seu codi continua funcionant.

11.3. Pelvisana pot posar fi a la col·laboració sense causa amb el mateix preavís de quinze (15) dies, o amb efecte immediat en cas d'incompliment greu o de frau.

11.4. Efectes de la baixa:

1. **Baixa sense causa** (per decisió de l'afiliat o de Pelvisana sense incompliment): l'afiliat continua meritant comissió per les mensualitats cobrades dels clients que tenia atribuïts durant els **dotze (12) mesos** següents a la data efectiva de la baixa. Passat aquest termini, no se'n meriten més.
2. **Baixa per incompliment greu o frau de l'afiliat**: no es meriten comissions per mensualitats cobrades després de la baixa.
3. En tots els casos, Pelvisana liquida el saldo pendent, **encara que no arribi als 25 €**, un cop transcorreguts els terminis de la clàusula 6.4.

11.5. Les parts consideren que aquesta remuneració posterior a la baixa compensa adequadament l'aportació de clients de l'afiliat, sense perjudici dels drets que la llei imperativa li pugui reconèixer.

12. Modificació de les condicions

12.1. Pelvisana pot modificar aquestes condicions avisant-ne l'afiliat amb trenta (30) dies d'antelació pel panell i per correu electrònic. Si l'afiliat no hi està d'acord, es pot donar de baixa abans que entrin en vigor, amb els efectes de la clàusula 11.4.1.

12.2. Cap modificació és retroactiva: no afecta les comissions ja meritades ni, d'acord amb la clàusula 6.6, les condicions econòmiques dels clients ja atribuïts.

13. Protecció de dades de l'afiliat

13.1. ArnoHealth SL és responsable del tractament de les dades personals de l'afiliat, que tracta per gestionar la col·laboració, calcular i pagar les comissions, conservar l'evidència de l'acceptació d'aquestes condicions i complir les obligacions legals, fiscals i comptables. La base jurídica és l'execució d'aquest contracte i el compliment d'obligacions legals.

13.2. Les dades fiscals i bancàries es conserven xifrades. Com a evidència de l'acceptació es conserven la versió i l'empremta del document acceptat, la data i hora, el text de la casella, les dades declarades i una empremta no reversible de l'adreça IP.

13.3. Les dades es conserven mentre duri la col·laboració i, després, durant els terminis de prescripció de les obligacions legals i de les possibles reclamacions.

13.4. Les dades no es cedeixen a tercers, llevat de les obligacions legals i dels proveïdors tecnològics necessaris (Google Cloud / Firebase), amb les garanties que exigeix la normativa.

13.5. L'afiliat pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat escrivint a pelvisana@onmedic.org, i pot reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

14. Responsabilitat

14.1. L'afiliat respon del contingut i la legalitat de la seva promoció i manté Pelvisana indemne de les reclamacions de tercers que en derivin.

14.2. Pelvisana no garanteix cap volum d'ingressos ni la disponibilitat ininterrompuda de l'aplicació o del panell, i no respon de les decisions d'Apple o Google sobre els cobraments,

llevat de dol o culpa greu.

15. Comunicacions i prova

15.1. Les comunicacions es fan per correu electrònic a l'adreça verificada de l'afiliat i a pelvisana@onmedic.org, i pel panell.

15.2. Les parts reconeixen la validesa de la contractació electrònica d'aquestes condicions d'acord amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Després de l'acceptació, l'afiliat rep per correu electrònic la confirmació i una còpia en PDF del document acceptat, que també pot consultar al panell.

16. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona, sense perjudici del fur que la llei imperativament estableixi.

Annex I. Resum econòmic

Concepte	Condició
Benefici per al client referit	21 dies d'accés complet gratuït
Comissió	1,00 € (base, sense impostos) per mensualitat cobrada
Durada per client	Mentre el client pagui, sense límit de mesos
Retenció per devolucions	30 dies des de cada cobrament
Import mínim de liquidació	25,00 €; per sota s'acumula i no caduca
Pagament	Transferència bancària, contra factura si és autònom o empresa
Baixa	En qualsevol moment, amb 15 dies de preavís
Després d'una baixa sense causa	12 mesos més de comissions dels clients atribuïts

Empremta SHA-256 del text: 46cde5cacf38c7acf9652124ef5ab5f2e7bf5d5b3e64d6a904282d8fa397293c